



BLOC 1

Sociedad y Derecho: las reglas que no ves

Cumplimos decenas de normas cada día sin darnos cuenta de que existen. Esta primera unidad va de hacerlas visibles: de dónde salen, quién las escribe, por qué obedecemos y qué pasa cuando alguien no lo hace.

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloc 1: el Derecho como marco regulador de la convivencia, sociedad y poder.
- Bloc 1: conceptos jurídicos básicos y fuentes del derecho.
- Bloc 1: las disciplinas jurídicas y sus efectos sobre la vida de las personas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Investigar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico con fuentes fiables.
- Apreciar los valores de libertad, justicia e igualdad en la vida en sociedad.
- Emplear un lenguaje jurídico correcto y no discriminatorio.

Un tribunal que lleva mil años dictando sentencias sin escribir ni una

Todos los jueves, hacia las doce, ocho hombres con blusón negro se sientan delante de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de València. Son los síndicos de las acequias de la Vega. Quien acusa habla, quien se defiende responde, y los síndicos dictan sentencia allí mismo, en minutos. No hay abogados, ni escritos, ni acta. La sentencia no admite recurso. Y se cumple.

¿Por qué obedece la gente a un tribunal que no tiene policía, ni archivo, ni papeles?



§ 1

El Derecho como marco de la convivencia

No aparece para prohibir cosas, sino porque hay conflicto y hay poder. Y alguien tiene que decidir quién decide.

Conflicto, poder y un procedimiento aceptado

Donde hay dos personas y un recurso que las dos quieren, hay conflicto. Con muchas personas y decisiones que afectan a todos hace falta un procedimiento aceptado para decidir, y una manera de que la decisión se cumpla aunque a alguien no le guste. Pero el problema no es solo el conflicto: es el poder. El Derecho también nace para someter a reglas conocidas a quien puede imponerse a los demás.

Un Estado es de Derecho no cuando tiene muchas leyes, sino cuando el propio poder está sometido a ellas.



Cuatro clases de norma, una diferencia decisiva

	¿QUIÉN LA CREA?	¿QUÉ PASA SI LA INCUMPLES?	¿FUERZA PÚBLICA?
Jurídica	El poder público, por un procedimiento reglado	Sanción prevista de antemano	Sí, por órganos del Estado
Moral	La propia conciencia	Remordimiento, reproche interno	No
Uso social	El grupo, sin procedimiento	Desaprobación, exclusión del grupo	No
Religiosa	Una confesión y sus textos	Consecuencia espiritual o comunitaria	No, en un Estado aconfesional

La diferencia no está en la importancia ni en la justicia del contenido, sino en quién responde y con qué.



CONCEPTO CLAVE

Coercibilidad

Es la posibilidad de imponer el cumplimiento de una norma mediante la fuerza legítima del Estado. Es el rasgo que distingue a la norma jurídica de las demás: no que se cumpla siempre, porque muchas se incumplen, sino que es exigible por un aparato público si hace falta. Coercible no es lo mismo que coactivo: casi todo el Derecho funciona sin que nadie use la fuerza, basta con que exista la posibilidad.

Que algo sea legal no significa que sea justo, y que te parezca injusto no lo convierte en ilegal.



Cuatro palabras para todo el curso

Ordenamiento jurídico

El conjunto ordenado de todas las normas vigentes en un territorio, con sus relaciones de jerarquía y competencia. No es un montón de leyes: es un sistema.

Norma jurídica

La regla concreta. Tiene dos piezas: un supuesto de hecho («quien cause daño a otro...») y una consecuencia jurídica («...está obligado a repararlo»).

Derecho objetivo y subjetivo

El objetivo es el conjunto de normas, el Derecho con mayúscula. El subjetivo es la facultad que una norma te reconoce: cobrar, votar, recuperar la fianza.

Sanción

La consecuencia que el ordenamiento prevé para el incumplimiento: una pena, una multa, una indemnización o la nulidad de lo que hiciste.



Quién puede ser titular de derechos

Persona física

El ser humano. Tiene personalidad jurídica por el hecho de serlo, y con ella la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones.

Persona jurídica

Una organización a la que el Derecho reconoce capacidad propia: una empresa, una asociación, un ayuntamiento. También tiene derechos y contrae obligaciones.

Capacidad jurídica y de obrar

La jurídica la tiene toda persona por serlo. La de obrar es la aptitud para actuar por uno mismo, y depende de la edad y de las circunstancias.



UNA LÍNEA DEL CÓDIGO CIVIL

Cómo se lee una norma: el artículo 1902

«El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.» En una sola línea están las tres piezas: el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el derecho subjetivo de la víctima a exigirla. Ese artículo sostiene toda la responsabilidad civil española.

Con cuatro conceptos ya puedes leer cualquier norma y entender qué te está diciendo.



§ 2

De dónde salen las normas

«¿Esto es legal?» casi nunca se responde con una norma sola: hay que saber cuál se aplica y cuál gana.



Las fuentes, y el orden no es casual

- 01 La ley: la norma escrita aprobada por el poder público. Es la fuente principal y desplaza a las demás.
- 02 La costumbre: solo se aplica en defecto de ley aplicable, y quien la invoca tiene que probarla.
- 03 Los principios generales del derecho: en defecto de ley y costumbre, pero informan todo el ordenamiento.
- 04 La jurisprudencia no es fuente: el Tribunal Supremo complementa el ordenamiento, no crea Derecho.

EL GRÁFICO

El Derecho de la Unión y el valenciano no son escalones de la pirámide: se relacionan por primacía y por competencia.





Cinco normas escritas, cinco procedimientos

NORMA	QUIÉN LA APRUEBA	CUÁNDO
Ley orgánica	El Congreso, por mayoría absoluta	Materias reservadas por la Constitución
Ley ordinaria	Las Cortes Generales	El resto de materias estatales
Decreto-ley	El Gobierno	Urgencia; el Congreso debe convalidarlo
Decreto legislativo	El Gobierno	Cuando las Cortes le delegan hacerlo
Reglamento	El Gobierno o la Administración	Para desarrollar una ley, nunca contra ella

Un reglamento que contradice una ley es nulo, y un juez puede inaplicarlo.



Primacía y competencia no son jerarquía

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

- No es un escalón por encima de la ley: funciona por primacía.
- Si una norma española contradice una europea aplicable, el juez deja de aplicar la española.
- Los reglamentos se aplican directamente; las directivas obligan a alcanzar un resultado.

DERECHO AUTONÓMICO

- No está por debajo del estatal: funciona por competencia.
- La Constitución y el Estatut reparten materias; en las suyas manda la ley valenciana.
- Cuando hay choque, decide el Tribunal Constitucional, no la jerarquía.



Treinta segundos para saber qué norma lees

Si sale en el BOE es estatal; en el DOGV, valenciano; en el DOUE, europeo. Los tres son gratuitos y buscables.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons



Una ley valenciana regula una materia que el Estatut atribuye a la Comunitat, y una ley estatal dice lo contrario. ¿Cuál se aplica?

A La estatal, porque el Estado está por encima de la Comunitat

B La valenciana, si la materia es competencia suya; el choque lo decide el Constitucional

C La que se haya publicado más tarde

D Ninguna: hay que esperar a que el Gobierno derogue una de las dos

Solución: B. No hay jerarquía entre ellas, hay reparto de competencias. Una ley de Les Corts no es inferior a una estatal: rige donde le toca, y quien resuelve el conflicto es el Tribunal Constitucional.



LA SEGUNDA FUENTE

La costumbre, que sigue viva

Suena a pieza de museo y es derecho vigente. Para aplicarse necesita tres cosas: una práctica repetida, que quienes la siguen la sientan obligatoria, y que no haya ley aplicable que diga otra cosa. Además no puede ser contraria a la moral ni al orden público, y quien la invoca tiene que probarla.

El ordenamiento del Estado reconoce la validez de un derecho que él no ha escrito.



Costumbre en funcionamiento, cada jueves

Vista oral, pública, gratuita y de minutos. No se levanta acta y no hay recurso. La LOPJ lo reconoce como tribunal consuetudinario.

profedeconomia.es

Foto: MartinVL, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



§ 3

Las ramas del Derecho

El mapa del curso. Se separan por quién es parte y en qué posición, no por el tema que regulan.

EL GRÁFICO

La frontera entre público y privado no es una pared: el Derecho laboral vive justo encima de ella.





EL CRITERIO

Quién es parte, y en qué posición

El Derecho público regula las relaciones en las que el poder público es parte y actúa como tal; el privado, las relaciones entre particulares en pie de igualdad. Cuando el ayuntamiento te multa, actúa con poder público: es Derecho administrativo. Cuando el mismo ayuntamiento te alquila un local, negocia como cualquier arrendador: ahí hay Derecho civil.

No es el tema lo que decide la rama. Es la posición desde la que actúa cada parte.



Un repartidor atropella a un peatón mientras trabaja

El ordenamiento no responde una sola vez. Sobre el mismo hecho pueden abrirse cuatro vías distintas, con órganos distintos y a la vez, porque las respuestas del Derecho están separadas aunque los hechos no lo estén.

Penal: si hubo imprudencia grave, delito de lesiones imprudentes.

Civil: la víctima reclama la indemnización del daño (art. 1902 CC).

Administrativo: Tráfico sanciona la infracción y detrae puntos.

Laboral: si el repartidor se lesiona, es accidente de trabajo.

LA PREGUNTA

¿Puede la empresa quedar al margen de las cuatro vías? ¿En cuáles responde también ella, y por qué?



ARTÍCULO 1.1 CE

Los valores que sostienen el ordenamiento

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No son adorno de preámbulo: son criterio de interpretación y de validez, y una norma que los contradiga puede ser declarada inconstitucional.

Cuando el Tribunal Constitucional anula una ley, casi siempre dice que choca con alguno de ellos.



Estado social y democrático de Derecho

De Derecho

El poder está sometido a normas conocidas de antemano, y hay jueces independientes que lo controlan.

Democrático

Esas normas las aprueban representantes elegidos, y se pueden cambiar por el mismo procedimiento.

Social

El poder público no solo se abstiene de molestar: está obligado a actuar para que la igualdad y la libertad sean reales (art. 9.2 CE).



VUELVE AL CASO

Por qué se obedece a los síndicos

Porque la costumbre es fuente del derecho reconocida por el artículo 1 del Código Civil, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce expresamente ese tribunal y porque sus resoluciones son ejecutables. Pero funciona sobre todo porque los regantes lo consideran suyo. Un ordenamiento sostenido solo por el miedo a la sanción sería carísimo e inestable.

Esa es la diferencia entre obedecer y acatar, y es el hilo que recorre las ocho unidades que vienen.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías explicar por qué existe el Derecho y qué significa que el poder esté sometido a él.
- ☐ Sabrías distinguir la norma jurídica de la moral, el uso social y la religiosa por su coercibilidad.
- ☐ Sabrías enumerar las fuentes del artículo 1 del Código Civil y situar una norma en la jerarquía.
- ☐ Sabrías separar jerarquía, primacía europea y competencia autonómica sin mezclarlas.
- ☐ Sabrías decir qué rama del Derecho responde a un hecho concreto, y por qué pueden ser varias.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.